МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 09 дугаар сарын 24 № 04/47 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН САЙД
П.НАРАНБАЯР ТАНАА

2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр олон нийтийн сүлжээ (Фэйсбүүк)-нд Khohgi Bat-Ireedui гэх хаягаас "...Төрийн сангийн зээлийн өргөдлийн материалын сүүлчийн хэсэгт нь тухайн оюутны гадаад их сургуулийн application portal-д нэвтрэх нэр, нууц үгийг асууж байгаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн зөрчиж байна. Сонгон шалгаруулах Ажлын хэсэг хүний цахим тодорхойлогчийг авах, мэдээлэлд нэвтрэх эрх байхгүй. Зарим порталд тухайн оюутны санхүүгийн нарийн мэдээлэл ч бий. Сургуулиуд ч бусад хүнд нэвтрэх нэр, нууц үгээ өгөхийг хатуу хориглодог. Тиймээс энэ хууль бус үйлдлээ сонгон шалгаруулалтын хэсгээсээ авахыг шаардаж байна" гэх бичвэр нийтэлсэн. Мөн 2025 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганы үеэр гишүүн Г.Лувсанжамцын энэ талаарх асуултад Та "Гадаадын их, дээд сургуульд суралцагч оюутанд тэтгэлэг, зээл олгохын өмнө холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг тогтоохын тулд сургуулиас олгосон нууц үг, нэвтрэх нэрийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсгээс авч, холбогдох мэдээллийг шалгаж байгаа" гэх хариулт өгчээ.

Хүнийг цахим орчинд тодорхойлох мэдээллийн системд нэвтрэх нэр буюу цахим тодорхойлогч нь Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хувийн мэдээлэл төдийгүй цахим систем дэх хүний бусад хувийн мэдээлэлд нэвтрэх түлхүүр болно. Цахим тодорхойлогчийг төрийн байгууллага гаргуулж авсан тохиолдлыг хянавал зохих тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд уг нөхцөл байдлыг мэдээллээр бүртгэж, хяналаа. Энэ хүрээнд Боловсролын зээлийн сангийн Ажлын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Сийлэгмаагаас тайлбар, баримт, иргэн Б.Х-ээс нэмэлт тайлбар авч, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. Таны 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн "Ажлын хэсэг байгуулах" А/271, А/272 дугаар тушаалын дагуу гадаадын улсын их, дээд сургуульд суралцах Монгол Улсын иргэдийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсгүүд байгуулагджээ. Улмаар 06 дугаар сарын 10-ны өдөр магистр, докторын үндсэн хөтөлбөрт суралцах суралцагчдыг сонгон шалгаруулахад чиглэсэн "Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад 2025-2026 оны хичээлийн жилээс суралцах суралцагчдын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах тухай" 01 дүгээр удирдамж, 06 дугаар сарын 12-ны өдөр бакалаврын үндсэн хөтөлбөрт суралцах суралцагчдыг сонгон шалгаруулах 02 дугаар удирдамжийг тус тус баталсан байна. Эдгээр удирдамжийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.2-т "суралцах урилга авсан эсэхийг шалгаруулалтад оролцогчийн системд оруулсан нэвтрэх нэр, нууц үгээр сургуулийн цахим хуудсаар орж баталгаажуулах" зохицуулалт тусгажээ.

2. Удирдамжийн дагуу 2025-2026 оны хичээлийн жилд гадаад улсын их, дээд сургуулийн бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт хамрагдахаар, Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилт горилогч Монгол Улсын иргэдийн сургуулийн цахим системд нэвтрэх

1500700159

нэр, нууц үгийг гаргуулан авч, тухайн сургуульд эрэлттэй мэргэжлээр элссэн эсэх, урилгын нөхцөл, сургалтын төлбөр, тэтгэлгийн байдал, голч дүнг Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг (Ажлын хэсэг) хянасан байна. “Энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ өргөдөл гаргагчийн зөвшөөрлийн үндсэн дээр, санхүүжилт горилогчийн элсэлтийн мэдээллийг хянах үүрэгтэй Ажлын хэсгийн гишүүд хүний хувийн мэдээллийн нууцыг хадгалах баталгаа гаргаж, хоёр өдөрт багтаан хянах ажлыг гүйцэтгэсэн. Элсэлтийн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, засварлан ирүүлэх зөрчил цөөнгүй гардаг тул зээлийн сангийн санхүүжилт үр ашиггүй, хууль бусаар зарцуулагдахаас сэргийлэхийн тулд ийм хяналтыг хэрэгжүүлэх гарцаагүй шаардлагатай” гэх тайлбарыг Ажлын хэсгийн ахлагч Комисст өгчээ. Энэ удаагийн сонгон шалгаруулалтаар санхүүжилт горилогч урилга авсан сургуулиасаа өөр сургуульд элссэн, бакалаврын түвшний сургуульд бүртгүүлсэн ч магистрын хөтөлбөрийн санхүүжилт хүссэн материал ирүүлсэн, тэргүүлэх чиглэлд хамаарах мэргэжлээр элсээгүй байх, элссэн гэх сургуульдаа бүртгэлийн хураамж төлж, элсэлтийн баталгаажуулалт хийгээгүй, элсэлтийн урилгад заасан гадаад хэлний болон бусад нөхцөлийг хангаагүй зөрчил илэрсэн болохыг мөн Комисст тайлбарлажээ.

3. Боловсролын зээлийн сангийн өргөдөл гаргах цахим системээр дамжуулж, санхүүжилт горилогчийн цахим тодорхойлогчийг гаргуулж авсан байна. Цахим хуудас дахь санхүүжилтэд хамрагдах өргөдлийг бөглөхөд санхүүжилт горилогчийн цахим тодорхойлогчийг асуух бөгөөд уг асуултыг бөглөхгүйгээр өргөдлийг илгээх боломжгүй байна. Цахим тодорхойлогчийг гаргаж өгөхөөс татгалзах, бусад байдлаар их сургуулийн элсэлтийн мэдээлэл, нөхцөлийг баталгаажуулах сонголт уг системд байхгүй байна.

4. 2025-2026 оны хичээлийн жилийн сонгон шалгаруулалтад нийт 241 иргэн өргөдөл гаргаснаас 55 нь ахисан түвшинд, 186 нь бакалаврын түвшинд суралцах санхүүжилт хүсжээ. Эдгээрээс магистрын түвшний сургалтад 17, бакалаврын түвшний сургалтад 70 иргэнийг сонгон шалгаруулж, санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэжээ. Боловсролын зээлийн сангийн сонгон шалгаруулалтад оролцож, цахим тодорхойлогчоо гаргаж өгсөн иргэдэд гэм хор учирсан, бусад байдлаар хүний эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн талаарх мэдээлэл өнөөгийн байдлаар гараагүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална”, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй” гэж халдашгүй байх, хувийн нууцаа хамгаалуулах хүний эрхийг баталгаажуулсан.

Хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг хангах хууль зүйн баталгаа бүрдүүлэх хүрээнд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Монгол Улс 2021 онд баталсан. Уг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14 дэх заалтад хүнийг цахим орчинд тодорхойлох мэдээллийн системийн нэвтрэх нэр, цахим шуудан, нийгмийн сүлжээ, харилцаа холбооны утастай болон утасгүй технологийн хаяг, бусад төрлийн төхөөрөмж, мэдээллийн систем дэх мэдээллийг “цахим тодорхойлогч” гэж тодорхойлсон. Цахим тодорхойлогч нь хүнийг цахим орчинд тодорхойлох хувийн мэдээлэл төдийгүй тухайн хүний бусад мэдээлэлд нэвтрэх түлхүүр, ялангуяа, оюутны хувьд их сургуулийн цахим шуудан, оюуны өмчөөр хамгаалагдсан бүтээлийг ашиглах эрх болно. Хувийн захидал харилцаа, цахим тодорхойлогч нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 зүйлийн 4.1.12 дахь заалтаар тогтоосон хүний эмзэг мэдээлэл, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасан хувь хүний нууцад хамаарч байна.

Хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр болон хуульд заасан үндэслэлээр цуглуулж боловсруулж, ашиглах журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд тогтоосон. Сонгон шалгаруулалт оролцсон санхүүжилт горилогч иргэдийн цахим системд нэвтрэх эрхийг тэдний зөвшөөрлөөр ашигласан гэж

Ажлын хэсгийн ахлагч тайлбарлах боловч энэ нь бодит, жинхэнэ зөвшөөрөл биш байна. Өргөдөл гаргах цахим систем нь “цахим тодорхойлогч”-ийг оруулахыг шаардаж, оруулахгүйгээр өргөдөл гаргах боломжгүй, санхүүжилт горилогч бусад арга замаар элсэлтийн төлөв байдлаа хянуулах сонголт байхгүй байсныг мэдээллийн эзэн чөлөөт хүсэл зоригийн үндсэн дээр зөвшөөрлөө өгсөн гэж үзэхгүй.

Сургалтын санхүүжилт горилогчийн элсэлтийн төлөв байдлыг хянан баталгаажуулах, Боловсролын зээлийн санхүүжилтийг үр ашигтай, эрсдэлгүй зарцуулах баталгааг бүрдүүлэх нь хууль ёсны зорилго мөн. Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс хүний хувийн мэдээллийг гаргуулж авч байгаа нь хүний эрхийн хязгаарлалт болно. Хүний эрхийн хязгаарлалт Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр тогтоосон шаардлагад нийцэх ёстой. Тодруулбал, хүний үндсэн эрхийг хязгаарлах тохиолдолд уг хязгаарлалт нь хууль зүйн үндэслэлтэй байх, нөхцөл байдалд тохирсон байх, ялгаварлан гадуурхаагүй байх зарчмыг нэн тэргүүнд мөрдөхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон болохыг Үндсэн хуулийн цэцийн удаа дараагийн шийдвэрт тусгажээ (Цэцийн дүгнэлт: 2017 оны 07, 2020 оны 03, 2023 оны 03, 2024 оны 02,03, 2025 оны 01, 02, 04, 05, дугаар дүгнэлт, Цэцийн 2024 оны 02,03 дугаар тогтоол). “Хууль зүйн үндэслэлтэй байх” гэдэг нь ийнхүү хүний үндсэн эрхийг хязгаарлах зохицуулалтыг хуулиар тогтоосон, уг арга хэмжээг хэрэгжүүлж буй төрийн байгууллага, албан тушаалтанд бүрэн эрх олгосон байх агуулгатай. “Нөхцөл байдалд тохирсон байх” гэдэг нь уг арга хэмжээ хууль ёсны зорилгод хүрэхэд зайлшгүй байх, тэнцвэртэй байх шалгуурыг хангах агуулгатай. Эхний шалгуурын агуулгыг "... зорилгод хүрэхийн тулд авч болох боломжит үр дүнтэй арга хэмжээнээс ижил үр дүнтэй боловч үндсэн эрхэд хамгийн бага халдсан арга хэмжээ сонгох” гэж, удаах шалгуурын агуулгыг “Үндсэн эрхийг хязгаарласнаар хангагдах ашиг сонирхол нь халдаж буй эрхийг хамгаалах ашиг сонирхлоос дээгүүр байвал хязгаарлалт нь хууль дээдлэх ёсны үүднээс зөвтгөх боломжтой. Харин зорилгод хүрэх цор арга нь хэт өндөр үнээр хэрэгжих тохиолдолд тухайн арга хууль байсан ч ашиглаж болохгүй" гэж Үндсэн хуулийн цэц тайлбарласан байна. (Цэцийн дүгнэлт 2024, №03)

Хүний халдашгүй байх, хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрхийг хязгаарлаж, цахим тодорхойлогчийг гаргуулж авах шийдвэр гаргах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах хуулиар тогтоосон шаардлагыг бодитоор хангаагүй нь Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийг зөрчсөн, хүний бусад эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх эрсдэлийг бий болгосон үйлдэл болно. Энэ арга хэмжээ хүний эрхийг хязгаарлахад баримтлах “нөхцөл байдалд тохирсон байх” шалгуурыг хангах эсэх нь эргэлзээтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2, 24.1.3 дахь заалтад заасныг тус тус үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.

1. Боловсролын зээлийн сангаас санхүүжилт горилогчийн цахим тодорхойлогчийг гаргуулж авахгүйгээр элсэлтийн төлөв байдлыг хянан баталгаажуулах, санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;

2. Санхүүжилт горилогчийн цахим тодорхойлогчийг гаргуулах нь хууль ёсны зорилгыг хэрэгжүүлэх цорын ганц, боломжит арга зам байгаа тохиолдолд хууль зүйн үндэслэл, ийм арга хэмжээний гарцаагүй шаардлага, хэрэгжүүлэх хүрээ хязгаар, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс авах арга хэмжээний тайлбарыг ирүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь буруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, холбогдох журмын талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Боловсролын зээлийн сангийн Ажлын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Сийлэгмаад

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА